

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת ינון אזולאי

4279/25/פ

הצעת חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון – הארכת תקופת ההגנה מפיטורים למשרתי מילואים), התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 41א בחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט–1949¹, בסעיף 41א(ב), אחרי "תום שירות המילואים" יבוא "ואם שירות המילואים היה בנסיבות חירום כאמור בסעיף 8 לחוק שירות המילואים, התשס"ח–2008² – גם בתקופה של 90 ימים מתום שירות המילואים".

דברי הסבר

חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט–1949, מסדיר את נושא ההגנה מפיטורים למגויסים לשירות מילואים. החוק מגן מפני פיטורים בלא היתר לעובד בשירות מילואים העולה על יומיים רצופים, אך זאת למשך תקופת שירות המילואים וכן לתקופה של שלושים ימים בלבד לאחר תום שירות המילואים.

החוק הקיים אינו מספק הגנה מספקת לעובדים אשר גויסו לשירות מילואים חריג באורכו במסגרת מלחמת חרבות ברזל. במסגרת המלחמה גויסו כ-300 אלף משרתי מילואים, ואף בתום חודשיים מפרוץ המלחמה, רבים מהם ממשיכים בשירות המילואים. כך, נמנע מקבוצת עובדים גדולה במיוחד, בעל כורחה, להתייצב לעבודה או לבצעה לאורך תקופה החריגה באורכה, וכשמועד סיום המלחמה אינו ידוע. לנוכח התמשכות המלחמה, עולה חשש ממשי כי בתקופה זו מקומות עבודה רבים ימצאו חלופות לעובדים המשרתים במילואים וייתרו את תפקידם, ולאחר שיחלפו שלושים הימים הקבועים בחוק, המעסיקים יסיימו את העסקתם של משרתי מילואים רבים.

זאת ועוד, איננו יודעים מה יהיה מצבם של רבים מחיילי המילואים בשובם מהמלחמה הקשה, ודומה כי שלושים ימים בלבד אינם תקופה מספקת המאפשרת להם הזדמנות אמיתית להסתגל בחזרה לעולם העבודה.

קיימת חשיבות עליונה לוודא כי עובדים אלו יוכלו לפרנס את עצמם ואת משפחותיהם לאחר שיחזרו לעולם העבודה, ולהעניק להם תחושת וודאות אשר הם כה זקוקים לה בעת הקשה. בכך יעשה צדק עם

¹ ס"ח התש"ט, עמ' 13.
² ס"ח התשס"ח, עמ' 502.

עובדים אלו, אשר מקריבים מעצמם למען הגנת המדינה. אל לנו להפקיר אותם מאחור.
לאחרונה מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל נרשם זינוק של מאות אחוזים בשיעור הפניות של מעסיקים
המבקשים לפטר משרתי מילואים. לנוכח האמור ומשעה שעובדים אלו פועלים בהתאם להנחיות צבא
הגנה לישראל, ראוי להאריך את תקופת ההגנה מפיטורים למשרתי המילואים.
על כן, מוצע להאריך את תקופת ההגנה מפיטורים למשרתי מילואים בנסיבות חירום, דהיינו צו 8,
משלושים ימים לתשעים ימים.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת ששי ששון גואטה
(פ/4227/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו בשבט התשפ"ד (05.02.2024)